



PUTUSAN
Nomor 969 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SIEM SIUW LAN/LIANA S, bertempat tinggal di Jalan D. I. Panjaitan Nomor 32, RT 02, RW 12, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, bertindak atas namanya sendiri dan mewakili **SHANICE LAU** (anak), bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 40 RT 02, RW 12, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, bertindak sebagai ahli waris almarhum Lau Kusuma Djaja Prawadja, S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada V.P. Heru Prasetyo, S.H, Advokat berkantor di Jalan Cinde Barat II Nomor 2, Jomblang, Candisari, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **K.R.M.T.P. SOSRO JOYOHADI SAHPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 194, RT 01, RW 03, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. **R.AY. KUS RETNO DEWI SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto 194, RT 01, RW 03, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
3. **R.AY. KUSRETNOW DEWI LARASATI**, bertempat tinggal di Babad Baru, RT 03, RW 04, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
4. **R.M. BAMBANG SOSRO WINARNO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



5. **R.M. JOKO SOSRO SUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
6. **R.A. VALENTINE HAKSINI SOSROWINARSO**, bertempat tinggal di Jalan Kinanti Nomor 1, RT 01, RW 09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. **R.A. MARIA ALBERTINA KOOSWINARSININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Ciamis Kaveling 157, Blok M, RT 03, RW 10, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;
8. **R.M. IGNATIUS SOSROWINARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Bumi Panyileukan P.6, Nomor 15, RT 04, RW 09, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat;
9. **R.M. TARCICIUS SOSROWINARSIDOJO**, bertempat tinggal di Jalan Sepakbola Nomor 20, RT 02, RW 14, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Niko Nander Kuranto dan Maria Elska Liliarsari, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Mei 2022;
10. **R.A. DESIDERA KOOSWINARSININDYAH**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dago Utara I Nomor 5, RT 06, RW 02, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;
11. **R.M. STEPHANUS SOSROWINARSIDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Safir Biru Nomor 227 A, RT 03, RW 09, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
12. **R.M. FERDINANDUS SOSROWINARSININDYO**, bertempat tinggal di Jalan Kinanti Nomor 1, RT 06, RW 09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



13. **R.M. PAULUS SOSROWINARSIDITYO**, bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Lebak I Nomor 5, RT 01, RW 08, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
14. **R.A. HELENA KOOSWINARSININGRUM BANGUN**, bertempat tinggal di Jalan Ligar Wangi Nomor 6, RT 03, RW 06, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
15. **KANTOR NOTARIS/PPAT SUNARTO. S.H.**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo 20 A, Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarwanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kantil Nomor 8, Badran, Purwosari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Kota Surakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa tanah SHM Nomor 596 luas kurang lebih 3.681 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama bersama yaitu:

1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat;
2. Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat;
3. K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;

Berdasarkan surat ukur tanggal 18-3-1987 Nomor 884/1987 dengan batas-batas:

Sebelah utara tanah M 509, M 151, M 505 dan M 73;

Sebelah timur Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan Tanah M 509, M 508, M 597;

Sebelah selatan Jalan kampung dan tanah M 597;

Sebelah barat tanah M 269;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai Tergugat XIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar);
5. Menghukum kepada para Tergugat I sampai Tergugat XIV untuk melakukan AJB (Jual Beli) dengan Tergugat dihadapan Tergugat XV atas tanah dan bangunan SHM Nomor 596 tersebut dengan kesepakatan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per meter sesuai kesepakatan harga pada tanggal 16 Maret 2006, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta yang masih atas nama:

1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat;
2. Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat;
3. K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;

Berdasarkan surat ukur tanggal 18-3-1987 Nomor 884/1987 dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara tanah M 509, M 151, M 505 dan M 73;

Sebelah timur Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan Tanah M 509, M 508, M 597;

Sebelah selatan Jalan kampung dan tanah M 597;

Sebelah barat tanah M 269;

6. Menghukum Tergugat IX untuk mengembalikan Sertifikat SHM Nomor 596 kepada Tergugat XV dalam waktu 1 (satu) minggu setelah adanya putusan ini. Dan apabila Tergugat IX tidak menyerahkan sertifikat tersebut maka Pengadilan memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat penggantinya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, sesuai dengan keyakinan dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V:

1. Eksepsi gugatan *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat VIII, IX, XI, XII dan XIII:

- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Tergugat XV:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat XV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 25 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 28 Oktober 2021 yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa tanah SHM Nomor 596 luas kurang lebih 3.681 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama bersama yaitu:

1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat.
2. Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat;
3. K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;

Berdasarkan surat ukur tanggal 18-3-1987 No. 884/1987 dengan batas-batas:

Sebelah utara tanah M 509, M 151, M 505 dan M 73;

Sebelah timur Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 509, M 508, M 597;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan jalan kampung dan tanah M 597;

Sebelah barat tanah M 269;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV yang hingga kini sebesar Rp9.255.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat X putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 92/PDT/2022/PT SMG., tanggal 19 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Insidentil dari Pembanding semula Tergugat IX;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 25 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V tentang eksepsi gugatan *error in persona* dan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dari Kuasa Hukum Turut Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V serta Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Memerintahkan sita persamaan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 28 Oktober 2021 yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa tanah SHM Nomor 598 luas $\pm 3.681 \text{ m}^2$ berikutnya bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama bersama yaitu:

1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat;
2. Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat;
3. K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;

Berdasarkan surat ukur tanggal 18-3-1987 No. 884/1987 dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah M 509, M 151, M 505 dan M 73;
- Sebelah timur Jalan Sreten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 509, M 508, M 597;
- Sebelah selatan jalan kampung dan tanah M 597;
- Sebelah barat tanah M 269

Diperintahkan untuk diangkat;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Kas/2022/PN.Skt *juncto* Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 23 Juni 2022;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, IV, V, XV, Turut Tergugat pada tanggal 7 Juli 2022;
2. Tergugat III, IX pada tanggal 13 Juli 2022;
3. Tergugat VI, VIII, X, XII, XIII pada tanggal 14 Juli 2022;
4. Tergugat VII, XIV pada tanggal 12 Juli 2022;
5. Tergugat XI pada tanggal 18 Juli 2022;

Kemudian Termohon Kasasi IX dan XV/Tergugat IX dan XV mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang diterima tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor 92/Pdt/2022/PT.SMG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2022 serta kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah status tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 seluas 3.681 m² atas nama G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat, Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat dan K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) atas objek sengketa di hadapan Notaris/PPAT Sunarto, S.H., dengan sebagian ahli waris G.R.Ay Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat, Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat dan K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat dimana Penggugat sebagai pembeli telah membayar uang muka sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa jual beli tidak dapat dilanjutkan karena sebagian ahli waris tidak menyetujui adanya penjualan objek sengketa, sehingga merugikan Penggugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena jual beli tidak dapat dilanjutkan karena penolakan dari sebagian ahli waris G.R.Ay Ad. Koesngaisah, dan kawan-kawan maka dirasa adil Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan ditambah membayar ganti rugi sebesar 6% per tahun dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan dibayar lunas secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SIEM SIUW LAN/LIANA S, bertindak atas namanya sendiri dan mewakili SHANICE LAU (anak), serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 92/PDT/2022/PT SMG., tanggal 19 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 25 Januari 2022 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIEM SIUW LAN/LIANA S**, bertindak atas namanya sendiri dan mewakili **SHANICE LAU (anak)** tersebut;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 92/PDT/2022/PT SMG., tanggal 19 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt., tanggal 25 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Skt tanggal 28 Oktober 2021 yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa tanah SHM Nomor 596 luas kurang lebih 3.681 m² berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atas nama bersama yaitu:
 1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay. Ad Koesngaisah Sosrodiningrat.
 2. Profesor Doktor Insinyur K.P.H. Sosrowinarso Sosrodiningrat;
 3. K.R.M.H. Sosrorahardjo Djajadiningrat;

Berdasarkan surat ukur tanggal 18-3-1987 No. 884/1987 dengan batas-batas:

Sebelah utara tanah M 509, M 151, M 505 dan M 73;

Sebelah timur Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 509. M 508, M 597;

Sebelah selatan jalan kampung dan tanah M 597;

Sebelah barat tanah M 269;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas kepada Penggugat secara tanggung renteng;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt/2023